

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5067127-55.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: MARIA GABRIELA RODRIGUES GASIOROWSKI BILLODRE

RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

RECORRIDO: FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA DE URGÊNCIA. DESENROLA FIES. SUSPENSÃO DA COBRANÇA SEM APLICAÇÃO DE DESCONTO. NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA. MEDIDA DE URGÊNCIA IMPROVIDA

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO À MEDIDA DE URGÊNCIA, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 08 de outubro de 2024.

5067127-55.2024.4.02.5101

510014492612 .V3

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5067127-55.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: MARIA GABRIELA RODRIGUES GASIOROWSKI BILLODRE

RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

RECORRIDO: FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RELATÓRIO

Trata-se de Medida de Urgência em face de decisão que indeferiu a antecipação da tutela requerida pela parte autora, cujo pedido é a suspensão imediata da cobrança das parcelas mensais de R\$ 321,92.

Indeferido o efeito suspensivo ativo, contrarrazões indicam que não há elementos para o deferimento da medida.

VOTO

Já foram devidamente apreciados na decisão monocrática os argumentos apresentados pela parte autora.

Entendo suficientes os fundamentos expostos, tanto na decisão recorrida, como na que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela.

Assevero ainda, que na medida de urgência tratamos apenas de requisitos para concessão de antecipação de tutela, e não de pressupostos de análise do mérito do pedido principal formulado na ação da qual esta é dependente. Portanto, nada impede que, após a dilação probatória necessária e o contraditório completo, naquela ação seja apreciado e julgado procedente o pedido autoral. Apenas na via estreita desta medida de urgência isso se torna improprio, sem a instrução completa.

Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa e arquivem-se

Ante o exposto, **VOTO POR NEGAR PROVIMENTO À MEDIDA DE URGÊNCIA.**

5067127-55.2024.4.02.5101

510014492611 .V2

